

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[기출][2023-1-2]무효확인소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재처분의무 및 이행 강제를 위한 소송법상 수단

《【문제1】 A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구내 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 기준일 이후 주택 취득을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 1차 결정이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 2차 결정이라 함). 다음 각 물음에 답하시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50점)

(물음2) 甲이 1차 결정에 대해 무효확인소송을 제기하였고, 甲이 기준일 이전에 주택을 취득한 것이 인정되어 청구를 인용하는 법원의 판결이 확정되었다. A시는 甲을 이주대책 대상자로 선정하여야 하는지 여부 및 A시가 아무런 조치를 하지 않는 경우 「행정소송법」상 강제수단에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 무효확인소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재처분의무 및 이행 강제를 위한 소송법상 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 이주대책 대상자 제외 결정에 대한 무효확인소송에서 승소판결을 받아 확정되었고, A시가 그 판결에 따라 어떠한 조치를 하여야 하는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <취소·무효확인판결의 기속력에 따라 행정청이 부담하는 재처분의무와 이를 이행하지 않는 경우 활용할 수 있는 행정소송법상 강제수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인판결의 효력과 행정청의 불이행에 대한 강제수단에 대해 설명한다.

II. 무효확인판결의 기속력과 재처분의무

1. 기속력의 준용 여부

(1) 기속력의 의의

- 행정소송법 제30조 제1항에 따른 기속력은 당사자인 행정청을 구속하는 효력으로, 판결 주문 및 구체적인 위법사유에 대하여 미친다.

(2) 무효확인소송에서의 준용

- 동법 제38조 제1항은 무효확인소송에 제30조를 준용하므로 무효확인판결이 확정되면 피고 행정청은 당연히 기속력을 부담한다.

2. 거부처분 무효확인판결과 재처분의무

(1) 재처분의무의 법적 근거

- 동법 제30조 제2항은 거부처분 취소 시 재처분의무를 규정하며, 제38조 제1항이 이를 준용하므로 무효확인판결 확정 시에도 행정청은 재처분의무를 부담한다.

(2) 이주대책 대상자 선정의무

- 법원이 甲의 요건 충족을 인정하여 처분을 무효로 판정했으므로, A시는 판결의 취지에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정하여야 하는 구체적 재처분의무를 진다.

III. 재처분의무 불이행 시 행정소송법상 강제수단

1. 간접강제의 준용 여부와 판례

(1) 학설의 대립

- 무효등 확인소송에 대한 규정을 준용하는 행정소송법 제38조 제1항이 간접강제 규정(제34조)을 준용하지 않아, 유추적용을 긍정하는 견해와 명문 규정의 배제를 중시하여 부정하는 견해가 대립한다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 준용 규정이 없는 이상 무효확인판결에 대해서는 행정소송법 및 민사집행법상의 간접강제 신청이 허용되지 않는다고 판시하여 부정설을 확고히 한다.

2. 직접처분의 허용 여부

(1) 직접처분의 의의

- 재처분의무 불이행 시 법원 등이 직접 처분을 내리는 실효적 강제수단을 의미한다.

(2) 행정소송법상 한계

- 직접처분은 행정심판법 제50조에만 규정되어 있을 뿐, 현행 행정소송법에는 명문 규정이 없어 무효확인소송에서도 불가능하다.

IV. 사안의 적용

1. A시의 이주대책 대상자 선정 의무

- 제38조 제1항에 의해 제30조 제2항의 재처분의무가 준용되므로, 판결을 통해 甲의 요건 구비가 밝혀진 이상 A시는 판결 취지에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정하는 재처분을 할 의무를 부담한다.

2. A시의 의무 불이행 시 강제수단의 한계

- A시가 불이행하는 경우, 제38조 제1항이 제34조(간접강제)를 준용하지 않고 판례 역시 간접강제 신청을 불허하므로 간접강제 제도는 적용되지 않는다. 직접처분권도 인정되지 않으므로, 현행법상 A시의 의무 이행을 강제할 수 있는 소송법상 수단은 존재하지 않는다.

V. 결론

- A시는 판결의 기속력에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정할 재처분의무를 부담한다. 그러나 A시가 이를 불이행하는 경우, 행정소송법상 무효확인소송에 대해서는 간접강제 준용 규정이 없고 직접처분도 인정되지 않으므로 이행을 강제할 소송법상 수단은 전혀 존재하지 않는다. 이는 심각한 입법적 불비에 해당하므로, 향후 법 개정을 통해 무효확인소송에서도 간접강제 규정을 준용하도록 보완하여 국민의 실질적 권리구제를 보장하여야 한다.